

学生A、B及びCは、事実の錯誤に関して、次の【会話】のとおり検討している。【会話】中の①から⑪までの()内から適切な語句を選んだ場合、正しいものの組合せは、後記1から5までのうちどれか。

【会 話】

学生A. Xが甲を狙って殺人の故意で拳銃を発射し、甲にかすり傷を負わせ、さらに、その弾丸が偶然に乙に命中して乙を死亡させた事例について考えてみよう。私は、同一の構成要件の範囲内であれば、故意を阻却しないと考え、故意の個数については、①(a. 故意の個数を問題としない・b. 故意の個数を問題とし一個の故意を認める)立場を採ります。ですから、私は、事例の場合、故意犯としては乙に対する殺人既遂罪のみが成立すると考えます。

学生B. 私は、基本的にはA君と同じ立場ですが、故意の個数について、②(c. 故意の個数を問題としない・d. 故意の個数を問題とし一個の故意を認める)立場に立ちます。A君の考えだと、③(e. 意図した・f. 意図しない)複数の客体に既遂の結果が発生した場合、いずれの客体に故意犯を認めるのか不明だからです。

学生C. B君の立場は、④(g. 罪刑法定主義・h. 責任主義)に反することになりませんか。私は、この原則を尊重し、⑤(i. 客体の錯誤・j. 方法の錯誤)の場合には故意を認めますが、⑥(k. 客体の錯誤・l. 方法の錯誤)の場合には故意を認めるべきではないと思います。ですから、私は、事例の場合、乙に対する殺人既遂罪は成立しないと考えます。

学生A. でも、C君の立場では、方法の錯誤と客体の錯誤との明確な区別が可能であることが前提となりますね。また、未遂犯や過失犯を処罰する規定の有無によっては、処罰の範囲が不当に⑦(m. 狭まる・n. 広がる)ことになると思います。一方で、B君の立場では、処断刑が不当に重くなりませんか。

学生B. 私は、甲に対する罪と乙に対する罪の関係を⑧(o. 併合罪・p. 観念的競合)と考えますので、処断刑はA君の立場による場合と同一となります。

学生A. でも、複数の客体に既遂の結果が発生した場合、⑨(q. 意図した・r. 意図しない)客体についての⑩(s. 故意犯・t. 過失犯)を、刑を⑪(u. 重くする・v. 軽くする)方向で量刑上考慮するとなると、やはり問題ではないでしょうか。

1. ①b ②c ③f ④g ⑤j ⑥k ⑦m ⑧p ⑨q ⑩s ⑪v
2. ①a ②d ③e ④g ⑤j ⑥k ⑦n ⑧o ⑨r ⑩t ⑪v
3. ①b ②c ③f ④h ⑤i ⑥l ⑦m ⑧p ⑨r ⑩s ⑪u
4. ①a ②d ③e ④h ⑤i ⑥l ⑦n ⑧o ⑨q ⑩s ⑪u
5. ①b ②c ③f ④h ⑤i ⑥l ⑦n ⑧p ⑨r ⑩t ⑪u

No.49	事実の錯誤	正答率
共通H28-15	正解 3	83%

()には順に、「①b ②c ③f ④h ⑤i ⑥l ⑦m ⑧p ⑨r ⑩s ⑪u」と入り、正解は肢3となる。

①について

学生Aは、Xが甲を狙って殺人の故意で拳銃を発射し、甲にかすり傷を負わせ、さらにその弾丸が偶然に乙に命中して乙を死亡させた事例について、同一の構成要件の範囲内であれば、故意を阻却しないとしている。よって、事実の錯誤に関する法定的符合説を採ることが分かる。その上で、故意犯としては乙に対する殺人既遂罪のみが成立すると考えているから、一故意犯説を採る立場であることが分かる。したがって、①には「b. 故意の個数を問題とし一個の故意を認める」が入る。

②について

学生Bは、基本的には学生Aと同じ立場だと発言しているから、法定的符合説を採ることが分かる。その上で、故意の個数については学生Aの立場を批判している。よって、一故意犯説とは異なる数故意犯説を採ることが分かる。したがって、②には「c. 故意の個数を問題としない」が入る。

③について

学生Bから学生Aに対する批判的な発言がなされている。法定的符合説のうち一故意犯説は、意図しない複数の客体に既遂の結果が発生した場合、いずれの客体に故意犯を認めるのが不明であるとの批判が向けられている。したがって、③には「f. 意図しない」が入る。

④について

②で検討したように、学生Bは、法定的符合説のうち数故意犯説を採る立場である。この立場は、故意の内容以上の刑責を認めることになり、責任主義に反すると批判される。したがって、④には「h. 責任主義」が入る。

⑤⑥について

学生Cは、事例のXには、乙に対する殺人既遂罪は成立しないと考える立場である。また、直後の学生Aの第2発言から、方法の錯誤と客体の錯誤を明確に区別する立場を採っていることが分かる。ここで、事実の錯誤に関する具体的符合説は、客体の錯誤は重要ではないとして故意犯の成立を認め、方法の錯誤についてのみ故意の成立を否定する立場である。よって、学生Cは具体的符合説を採ることが分かる。また、事例のXは、甲を狙って拳銃を発射したところ、甲にかすり傷を負わせた上、偶然乙にも命中させているから、乙に対する方法の錯誤が生じているところ、学生Cは、事例のXには、乙に対する殺人既遂罪が成立しないと考えていることから、この点からも具体的符合説を採る立場であることが分かる。よって、⑤には具体的符合説から故意を認める場合の語句が、⑥には具体的符合説から故意を認めない場合の語句が入る。したがって、⑤には「i. 客体の錯誤」、⑥には「l. 方法の錯誤」が入る。

⑦について

学生Aは、第2発言において、学生Cの立場である具体的符合説を批判している。具体的符合説は、「その人」「aという特定の人」を殺す認識を要求するため、未遂犯や過失犯の規定の有無により、不都合が生じることがあり得る。例えば、aの飼犬を殺そうとして拳銃を発射したところ、隣のβの飼猫を殺してしまった場合、犬につき器物損壊罪の未遂、猫につき過失器物損壊罪が成立す

ることになるが、現行法では両者ともに不可罰となってしまう、処罰範囲が不当に狭くなるとの批判が向けられている。したがって、⑦には「m. 狭まる」が入る。

⑧について

②で検討したように、学生Bは法定的符合説のうち数故意犯説を採る立場である。この立場からすると、事例のXには、甲に対する殺人未遂罪、乙に対する殺人既遂罪が成立することになる。この場合に、両罪が観念的競合となると考えれば、処断刑は重い殺人既遂罪の刑となり、乙に対する殺人既遂罪のみが成立すると考える学生Aと同一の処断刑となる。したがって、⑧には「p. 観念的競合」が入る。

⑨⑩⑪について

学生Bの立場では、複数の客体に既遂の結果が生じた場合、意図しない客体についての故意犯も成立する。そのため、意図しない者に対しても故意があったということを、刑を重くする方向で量刑上考慮できることとなり、問題があると批判される。したがって、⑨には「r. 意図しない」、⑩には「s. 故意犯」、⑪には「u. 重くする」が入る。